

■ 지적사항 요약

3 | 계약·자산 관리 분야 (5건) No. 10~14

(10)

소프트웨어(ㄹ) 계약 관리 부적정

견책 - ㉠ / 통보 - 원 부

【현황 및 근거】

- ●소는 LNG선 화물창의 내부 LNG 유동 충격 하중의 안전성 평가를 위해 ㉔ 소프트웨어 임차 및 유지관리 업무 수행 중

(단위 : 천 원)

No.	계약번호	계약명	계약일	계약금액	계약방법	계약상대자
❶	2017BD0075	㊦ (64core) 임차	2017.11.08.	??	제한경쟁	♡♡ (대리점)
❷	2020BS0006	㊦ 유지 보수 및 업그레이드 용역	2020.03.17.	??		
❸	2021BS0005	㊦ 유지보수 계약	2021.04.09.	??	수의계약	㊦㊦ (총판업체)
❹	2022BS0001	㊦ 유지보수 용역	2022.02.17.	??	제한경쟁	
❺	2024BS0007	㊦ 유지보수 용역	2024.03.22.	??		

- 상용 소프트웨어 유지보수 시 「소프트웨어 진흥법」 제10조 및 당공사 「정보화 업무규정」 제11조에 따라 “소프트웨어 대가산정 가이드” 산출방식(*) 적용
* 가이드의 '상용S/W 유지관리방식'을 적용하여 산출해야 하고, 견적금액과 비교하여 산출금액의 적정성을 검토해야 함(산출금액과 견적금액이 다를 시 업체와 협의를 통해 산정)
- 국가계약법 시행령 제9조 및 시행규칙 제5조, 제10조에 따라 견적가격으로 예정 가격 결정 시 2이상 사업자에 직접 조사
- 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하, 공정거래법)」 제40조에 따라 사업자는 다른 사업자 등과 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 할 것을 합의할 수 없으며, 제반 사정에 비추어 부당한 공동행위를 한 것으로 볼 수 있는 상당한 개연성이 있을 경우 부당한 공동행위를 한 것으로 추정토록 되어 있음
- 공정거래법 제40조 및 시행령 제44조에 따라 입찰가격, 낙찰의 비율, 시공의 방법 등을 사업자간 정하는 행위를 공동행위의 기준으로 정하고 있음
- 「KOGAS 임직원 행동강령」 제18조(청렴한 계약의 체결 및 이행)에 따라 임직원은 입찰과정 업무를 공정하고 투명하게 수행해야 하며 위반 시 국가계약법 제5조의 3 (청렴계약 위반에 따른 계약의 해제·해지 등)에 따라 입찰을 취소해야 함

【문제점】

- ① (유지보수비 산정 부적정) 계약 4건(②~⑤)의 소프트웨어 대가산정 가이드 미준수
- 담당자는 총판업체로부터 비교견적을 일괄 징구 후, 대가산정 기준을 과다 산정

< 담당자의 유지보수비 산정 방법 >

(단위 : 백만 원)

산출금액(대가기준 보다 과다산출)	최종
○(기준) 최초 라이선스 도입가 × 12~20%	총판업체가 요구하는 견적금액으로 추정가격 산정
○(산출) (최초 도입가 + 과거 유지보수 비용) × 16%	
- 견적금액보다 산출금액을 높게 만듦	견적금액
‘22년 계약 ⇨ 기준(20%): ?? / 실제산출: ?? ⇨ ?? 과다	??
‘24년 계약 ⇨ 기준(20%): ?? / 실제산출: ?? ⇨ ?? 과다	견적금액
	??

- ② (견적접수 부적정) 수의계약 대상이 아님에도 계속 1개의 총판업체로부터 견적을 계속 접수받으며, 총판만 계속 낙찰되도록 묵인

<⊗ 소프트웨어 유통구조>

제조사	⇒	국내 파트너 (총판1)	⇒	대리점
△△(미국 본사)		◇◇		♡♡, ◇◇ 등
		국내 파트너 (총판2)		
		㉠㉠(*)		-

* 다른 총판업체(㉠㉠)는 나라장터에서 확인 가능

- ③ (부당공동행위 정황) 총판 및 대리점간 입찰가격 모의 및 시공방법 합의 추정
- 2017~2020년 계약 시(①,②), ◇◇(총판)이 대리점(♡♡, ◇◇) 견적을 대리제공하고, ◇◇이 ♡♡(계약상대자)의 과업을 대리수행
- 2021~2024년 계약 시(③,④,⑤), ◇◇(계약상대자)이 대리점(◇◇)의 견적을 대리제공하고, ◇◇은 들러리사로 입찰 참여
* 담당자는 2017년(①번 계약)부터 현재(⑥번 계약)까지 업무를 담당 중

【조치할 사항】

- ▶ ⊗ 소프트웨어 유지보수 계약을 추진하면서 계약관리를 부적정하게 관리한 담당자에게 견책 요구 (징계)
- ▶ 공정거래법 위반(부당한 공동업무, 불공정거래)이 추정되는 관련 업체들을 ●●위원회에 신고토록 조치 (통보)